CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES

RMS International Group SARL - En vigueur au 9 décembre 2024

Préambule

Les présentes conditions générales régissent les relations contractuelles entre la société **RMS International Group SARL**, ci-après dénommée "**le Prestataire**", et son client, ci-après **dénommé "le Client".**

Article 1 : Objet et Champ d'Application

1.1. Les présentes Conditions Générales de Vente et de Prestations de Services (ci-après "CGV") s'appliquent à toutes les ventes de produits et prestations de services effectuées par le Prestataire.

1.2. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du Client à ces CGV.

1.3. Le Client renonce à se prévaloir de ses propres conditions générales d'achat. Toute dérogation aux présentes CGV doit faire l'objet d'un accord écrit et explicite entre les parties.

Article 2 : Commandes

Toute prestation fait l'objet d'un devis ou d'une proposition commerciale préalable, transmis par le Prestataire au Client. La commande est réputée ferme et définitive à réception par le Prestataire du devis daté et signé par le Client, portant la mention "**Bon pour accord**".

Article 3 : Prix

Les prix des produits et services sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en Euros (€) ou en Francs CFA (XOF) et s'entendent hors taxes (HT). Ils seront majorés du taux de TVA et des frais applicables au jour de la facturation.

Article 4 : Conditions de Paiement

4.1. Sauf mention contraire sur la facture ou le devis, les factures sont payables dans un délai de vingt-et-un (21) jours ouvrés à compter de leur date d'émission.

4.2. En cas de non-paiement à l'échéance, des pénalités de retard calculées au taux de 10% du montant total TTC de la facture seront de plein droit acquis au Prestataire, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable.

4.3. En cas de retard de paiement, le Prestataire se réserve le droit de suspendre l'exécution de toutes les prestations en cours sans préavis.

4.4. Si un paiement reste impayé plus de soixante (60) jours après l'échéance, le Prestataire pourra faire appel à une société de recouvrement. L'ensemble des frais engagés pour le recouvrement sera à la charge du Client.

Article 5 : Retenue à la source

Conformément à la législation de certains pays, une retenue à la source peut être appliquée sur le montant des factures. Toute retenue à la source doit être acquittée par le Client auprès des autorités fiscales compétentes. Le montant facturé par le Prestataire est dû dans son intégralité et n'inclut pas ces taxes locales.

Article 6 : Exécution des Prestations et Obligations

6.1. Le Prestataire s'engage à apporter tout le soin et la diligence nécessaires à la fourniture de services de qualité, conformément aux délais convenus. Il est expressément convenu que le Prestataire est soumis à une obligation de moyens, et non de résultat.

6.2. Le Client s'engage à collaborer activement avec le Prestataire en lui fournissant toutes les informations, données, et accès nécessaires à la bonne exécution des prestations.

Article 7 : Propriété Intellectuelle

Sauf disposition contraire, le Client deviendra propriétaire de l'ensemble des travaux et livrables spécifiquement réalisés pour lui dans le cadre de la prestation, et ce, à compter du paiement intégral de la facture correspondante. Le Prestataire conserve le droit de faire mention de sa réalisation pour le Client à des fins de promotion de son activité.

Article 8 : Confidentialité

Chaque partie s'engage à ne pas divulguer les informations confidentielles reçues de l'autre partie. Les informations confidentielles s'entendent de toutes les informations, de quelque nature qu'elles soient, sur quelque support que ce soit, relatives à la structure, l'organisation, les affaires, les politiques internes, les projets et le personnel de chaque partie.

Article 9 : Réclamations

Pour être recevable, toute réclamation doit être notifiée au Prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception à son siège social, dans un délai de huit (8) jours calendaires suivant la livraison des produits ou la fin de la prestation de services.

Article 10 : Responsabilité

Le Prestataire ne pourra être tenu responsable des dommages indirects subis par le Client. En tout état de cause, la responsabilité du Prestataire, si elle était engagée, sera limitée au montant hors taxes perçu par lui au titre de la commande concernée.

Article 11 : Droit Applicable et Juridiction

Toutes les relations contractuelles entre le Prestataire et le Client sont régis exclusivement par la loi béninoise. En cas de litige, et à défaut de résolution amiable, compétence expresse est attribuée au Tribunal de Commerce de Cotonou.